

1500515-33.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... sua mãe. Então, resolveu trabalhar no tráfico para poder comer, comprar roupas e celular. Atualmente está trabalhando em obra e também no "Verdurão". Nunca foi processado, nem quando menor. Está arrependido.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 08/09), disseram que o local é conhecido ponto de tráfico, que em diligência observaram a venda de drogas por dois homens, que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

1500515-33.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500515-33.2022.8.26.0537

2022/000399

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PETERSON EDUARDO ANJOS SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

PETERSON EDUARDO ANJOS SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", c.c o art. 40, inc. VI, da Lei n.º 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal, porque no dia 11 de março de 2022, por volta das 14:30 horas, na Rua Aires da Cunha, próximo a uma escadaria ou escadão, Bairro Jardim Canhema, previamente ajustado e com identidade de propósitos com o menor inimputável Willian L. P. (17 anos), adquiriu, tinha em depósito, guardava e entregava, para consumo de terceiros, maconha, cocaína e "skunk", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo que a prática delitiva envolveu o mencionado adolescente.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva por decisão do juiz de plantão (fls. 57/59). Posteriormente, por decisão liminar em habeas corpus (fls. 88/92), foi concedida liberdade provisória ao acusado, mediante a imposição de medidas cautelares. O alvará de soltura foi cumprido em 15.03.22 (fls. 109).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 140/141). Tendo em vista que o réu não havia sido notificado antes da apresentação da defesa prévia, foi determinada a abertura

de vista ao Defensor Público, a fim de ratifica-la ou retifica-la (fls. 147). O Defensor Público foi cientificado (fls. 152/153), mas não se manifestou. A denúncia foi recebida em 24.03.22 (fls. 146/147). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.^a Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, que sejam consideradas as atenuantes da confissão e menoridade, aplicação da redução do art. 33, § 4.º, afastando-se a substituição por pena restritiva e a perda do dinheiro apreendido.

O Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência de provas ou em caso de eventual condenação, que sejam consideradas as atenuantes da confissão e menoridade, aplicação da redução do art. 33, § 4.º, a fixação de regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 10), o réu confessou o crime. Disse que estava traficando drogas no local juntamente com seu amigo Willian (menor de idade). Falou que quando os usuários solicitaram o entorpecente se dirigia até o "escadão", onde estava escondida uma pochete contendo as drogas. Informou que recebia R\$ 60,00 por dia e mais 10% do valor arrecadado com as vendas.

Em juízo, confessou a prática do crime. Afirmou que não induziu o menor a traficar, inclusive foi este que o chamou para trabalhar no local. Afirmou que estava passando por necessidades, pois saiu da casa de sua mãe. Então, resolveu trabalhar no tráfico para poder comer, comprar roupas e celular. Atualmente está trabalhando em obra e também no "Verdurão". Nunca foi processado, nem quando menor. Está arrependido.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 08/09), disseram que o local é conhecido ponto de tráfico, que em diligência observaram a venda de drogas por dois homens, que recebiam algo de terceiros, em seguida se deslocavam até um "escadão", pegavam alguma coisa, retornavam e entregavam. Relataram que foram até o "escadão" e encontraram uma "nécessaire", contendo 31 invólucros de cocaína, 19 trouxinhas de maconha, 9 porções de "skunk" e a quantia de R\$ 50,00. O réu e o menor Willian confessaram o tráfico.

Ricardo (policial), em juízo, afirmou que o local é conhecido como ponto de tráfico, resolveram fazer "campana" por uns 10 minutos, viram dois homens (réu e menor) que recepcionavam as pessoas, iam até o "escadão", retornavam e entregavam algo. Abordaram, foram com o réu e menor até o "escadão", no local em que estes mexiam e localizaram a nécessaire, que continha drogas (divididas em porções) e dinheiro. O réu e o menor confessaram. Não conhecia o réu anteriormente.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial José Antônio. Informou que o réu e menor confessaram. Não conhecia o réu anteriormente.

O fato da testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.^a Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 12 - 19 porções de maconha, 31 invólucros de cocaína e 9 porções de "skunk") e diversidade (maconha, cocaína e "skunk"), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em porções, que foi apreendido dinheiro não sendo provada a sua procedência, que o réu confessou nas duas fases e os depoimentos dos policiais, demonstram o crime, pois não teria como adquirir essa quantidade se não fosse traficante.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Apesar das ponderações da defesa é irrelevante que não tenham sido abordados usuários para comprovar a mercancia, posto que denunciado pelas condutas de adquirir, ter em depósito, guardar e entregar.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do réu (19 porções de maconha, 31 invólucros de cocaína e 9 porções de "skunk") demonstram que se destinava ao tráfico.

Assim, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 15/16) e laudo definitivo (fls. 132/134).

Em relação ao aumento do art. 40, inc. VI, não ficou demonstrado na fase judicial que o crime envolvia ou visava envolver menor ou adolescente, não se podendo considerar para tanto apenas a apreensão de adolescentes infratores. Ademais, o réu afirmou no interrogatório judicial que foi convidado pelo menor para trabalhar no tráfico, o primeiro é menor de 21 anos e não há elementos que indiquem que sabia da idade do adolescente. Por outro lado, como se sabe as pessoas não escolhem com quem vão trabalhar no tráfico, sendo decisão dos organizadores da "biqueira", pelo que fica afastada a causa de aumento.

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é primário (fls. 160/163).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima em face da situação econômica do acusado. Deixo de diminuir a pena pelas confissões extrajudicial e judicial e menoridade, porque já foi aplicada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Diminuo a pena de 2/3, posto que o réu é primário (art. 33, §4.º), não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, §4.º), observando, ainda, que o M.P. concordou com tal redução.

O regime inicial de cumprimento da pena será excepcionalmente o aberto (art. 33, 2.º, "c" e § 3.º, do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012), porque o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais, demonstrando que foi um fato isolado em sua vida, pelo que as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO PETERSON EDUARDO ANJOS SOUZA à pena de 01 (UM) ANO e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME ABERTO e 166 (CENTO E SESENTA E SEIS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Considerando a redação do art. 44, §2.º, do Código Penal, bem como o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta. A substituição por multa não foi aplicada, porque insuficiente para punir o crime e também diante da situação econômica do réu.

A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal).

A substituição é cabível, pois o acusado não é reincidente em virtude da prática do mesmo crime (art. 44, §3.º, do Código Penal) e a medida é recomendável, uma vez que o presente crime não envolve violência ou grave ameaça à pessoa.

O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que é primário e após a

substituição legal foram cominadas apenas penas de multa e restritiva de direitos. Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 12 e 114) conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Quanto à bolsa apreendida (fls. 12), já periciada (fls. 156/157 - bolsa tipo "estojo", usada, marca HotWheels), tendo em vista que não possui valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos, podendo ser eliminado.

Desnecessário comunicar esta decisão ao Egrégio Tribunal, porque conforme ofício de fls. 143, o H.C. já foi julgado, sendo conhecida a impetração e confirmada a liminar.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 61) e providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, §4.º, da Lei n.º 11343/06).

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 09 de junho de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA